EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA DOURADA, MS

MARISA HELENA DUARTE LOBO, brasileira, servidora municipal aposentada, CPF fictício 000.000.000-00, residente em Serra Dourada, MS, por suas advogadas (procuração anexa), propõe **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA** em face do **MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA** e do **ESTADO DE SERRA DOURADA**, pessoas jurídicas de direito público, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I. Preliminarmente

I.a. Justiça gratuita. A autora declara-se hipossuficiente. É aposentada e recebe renda líquida de R$ 3.355,01, integralmente consumida por moradia, alimentação, saúde e medicamentos. Responde ainda a processo de superendividamento (autos nº 0999902-10.2025.8.12.0999, 8ª Vara Cível desta comarca), o que mostra o comprometimento de sua renda. Junta declaração de hipossuficiência.

I.b. Tutela de urgência. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Segundo o médico assistente, o uso de agonista de GLP-1 "é especialmente recomendado em pacientes com excesso de peso e risco cardiovascular aumentado", e o uso é crônico e por tempo indefinido.

A autora usou insulina por muitos anos, medicamento disponível na rede pública. Porém, conforme o laudo anexo, **o tratamento com insulina foi SUSPENSO devido a episódios GRAVES de hipoglicemia** (desmaios e perda da consciência), o que demonstra que as alternativas disponíveis no SUS não são adequadas ao seu caso e que ela corre risco de morte ou de acidentes graves. O diabetes grave pode causar danos aos rins, olhos, coração e nervos, com risco de cegueira, insuficiência renal, infarto, AVC e amputação.

II. Dos fatos

A autora tem Diabetes Mellitus tipo 2, doença crônica que exige tratamento contínuo. Conforme laudo e receita anexos, foi-lhe prescrito **OZEMPIC (semaglutida) 1 mg, de uso semanal**, como tratamento essencial.

A prescrição decorre da ineficácia e dos riscos do tratamento anterior com insulina, suspenso porque a autora apresentava desmaios constantes, tontura, visão embaçada e dor de cabeça intensa.

O medicamento é de alto custo, com valor aproximado de **R$ 1.000,00 (mil reais) por caneta, sendo utilizado semanalmente**, gasto incompatível com a renda líquida mensal da autora, de R$ 3.355,01 (comprovante anexo). Suas despesas fixas mensais, conforme comprovantes anexos, são as seguintes.

Despesa	Valor mensal
Água	R$ 155,71
Energia elétrica	R$ 224,17
Internet	R$ 89,90
Alimentação	R$ 800,00
Telefone	R$ 42,13
Aluguel	R$ 900,00
Cartão de crédito	R$ 1.316,92
Outros medicamentos	R$ 269,56
Total	**R$ 3.797,47**

Sem condições de custear o tratamento, a autora buscou o medicamento na via administrativa. Pediu-o primeiro ao Município, que negou o fornecimento porque o Ozempic (semaglutida) não integra a Lista de Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica, informando sua indisponibilidade na rede municipal. Depois, buscou-o junto ao Estado, que também recusou, alegando que a semaglutida não está incorporada ao SUS e que os servidores estaduais não têm competência para fornecê-la. Não lhe restou alternativa senão o Poder Judiciário.

III. Do direito

III.a. Direito fundamental à saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da Constituição; arts. 2º e 6º, I, "d", da Lei nº 8.080/1990, que inclui a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica). O Município é parte legítima, pois os entes respondem solidariamente, conforme o Tema 793 do STF (RE 855.178).

III.b. Medicamento não padronizado. Embora a semaglutida não esteja incluída nas listas de medicamentos padronizados pelo SUS, o Judiciário pode determinar seu fornecimento quando presentes os requisitos do Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156): laudo médico fundamentado sobre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos do SUS; incapacidade financeira; registro na ANVISA. Todos os requisitos estão presentes, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tem aplicado esse entendimento em agravos de instrumento.

III.c. Hipossuficiência e dignidade. A hipossuficiência não se confunde com miserabilidade. Exigir que a autora custeie **medicamento de R$ 1.000,00 mensais**, diante de sua renda e de seus gastos essenciais, seria obrigá-la a escolher entre viver com dignidade ou com saúde (art. 1º, III, da Constituição).

IV. Dos pedidos

Requer: (a) a gratuidade da justiça (art. 98 do CPC); (b) a tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, para o fornecimento do medicamento; (c) a procedência, confirmando a tutela, para que os réus custeiem todo o tratamento até a alta médica definitiva; (d) multa diária em caso de descumprimento; (e) a condenação dos réus em custas e honorários de 20% sobre o valor atualizado da causa; (f) a citação dos réus. Protesta por todos os meios de prova.

Dá-se à causa o valor de **R$ 12.000,00 (doze mil reais)**.

Serra Dourada, MS, 8 de janeiro de 2026.

BEATRIZ LEMOS ARANTES, OAB/MS 90.111

CLÁUDIA RIBAS TEIXEIRA, OAB/MS 90.222
Arantes & Teixeira Advocacia (escritório particular)